

0004737-11.2021.8.26.0099

Classe: Reabilitação

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/01/2022

... - Assunto

Reabilitação - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Requerente:

Marcos Caique Rocha da Silva

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Seleccionada << Informação indisponível >>CPF/CNPJ da Parte Passiva Seleccionada << Informação indisponível >>

Justiça Gratuita

Juíza de Direito: Dra. Nicole de Almeida Campos Leite ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

1ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista - SP - cep 12902-000

0004737-11.2021.8.26.0099 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0004737-11.2021.8.26.0099

Classe - Assunto

Reabilitação - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Requerente:

Marcos Caique Rocha da Silva

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Seleccionada << Informação indisponível >>CPF/CNPJ da Parte Passiva Seleccionada << Informação indisponível >>

Justiça Gratuita

Juíza de Direito: Dra. Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

Vistos.....,

Cuida-se o pedido de reabilitação criminal formulado pelo sentenciado Marcos Caique Rocha da Silva, ao argumento de se encontrarem preenchidos a totalidade dos requisitos necessários, pleiteia a declaração de sua reabilitação com as seqüentes providências legais, a fim de que sejam afastados os efeitos secundários da condenação.

Juntou documentos.

O Ministério Público opinou pelo deferimento da pretensão inicial, uma vez que devidamente preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 94, do Código Penal (fls. 27/28).

É a síntese do necessário.

DECIDO.

O pedido comporta deferimento.

Com efeito, dispõe o artigo 94, do Código Penal que a reabilitação poderá ser requerida após dois anos da data da extinção da pena, desde que preenchidos os requisitos previstos nos incisos I a III do aludido dispositivo legal.

E tais requisitos são contraditórios no presente caso:

O documento encartado a fls. 18/23, revela que o lapso temporal necessário à obtenção do benefício foi devidamente cumprido. Com efeito, é da certidão que a pena imposta ao reabilitando nos autos nº0014598-70.2011.8.26.0099 da 1ª Vara Criminal, que tramitou perante a 1ª Vara Judicial desta Comarca de Bragança Paulista foi declarada extinta em 08/09/2016, há mais de dois anos, portanto. Comprovou, ainda o suplicante o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 94, quais sejam, o domicílio no País, conforme documentos de fls. 07/09 e 16. POSTO ISSO e considerando o mais que dos autos consta, DEFIRO o pedido de reabilitação criminal formulado por Marcos Caíque Rocha da Silva qualificado nos autos, e o faço para assegurar ao requerente o sigilo dos registros sobre seu processo e condenação, bem como apagar os efeitos da condenação previstos no artigo 92, do Código Penal.

Oficie-se ao IIRGD, com cópia desta decisão, observando-se que os autos foram redistribuídos, devendo contar do ofício do que trata-se do proc. nº 0014598-70.2011.8.26.0099 - da 1ª Vara Criminal, bem como procedam-se as anotações necessárias no sítio do TJ., quanto à reabilitação ora concedida.

Junte cópia desta decisão nos autos principais, bem como providencie as anotações quanto ao deferimento da reabilitação criminal em favor do acusado.

Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Intimem-se as partes.

P.R.I.C.

Bragança Paulista, 13 de dezembro de 2021.

Nicole de Almeida Campos Leite Colombini.

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA